Resolución Directoral N°..00002687.....

Tocache, 05 OCT. 2026

Vistos: El VIR-2026060943; y demás documentos adjuntos que constan en (05) folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, es facultad de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, como instancia de ejecución del Gobierno Regional, dependiente de la Dirección Regional de Educación, resolver en primera instancia las pretensiones solicitadas por los administrados de acuerdo a su naturaleza y estado de trámite;

Que, con VIR-2026060943, de fecha 23 de setiembre del 2026, mediante el Oficio N° 0108-2026-CNM"MS"-D/T, la Dirección de la Institución Educativa MANUEL SCORZA, distrito y provincia de Tocache, remite la solicitud de licencia con goce por paternidad del docente Isaias SALINAS PAREJAS, del 17 de setiembre al 26 de setiembre del 2026, para lo cual adjunta el Acta de Nacimiento de su menor hijo;

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 031-2026-MINEDU, de fecha 26 de febrero del 2026, se resuelve en el **Artículo 1.-** Aprobar la norma técnica denominada "Disposiciones para el procedimiento de las licencias, permisos y vacaciones de los profesores en el marco de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial", establece lo siguiente: **5.10 Licencia por paternidad: 5.10.1** El profesor nombrado o contratado, tiene derecho a licencia remunerada por paternidad de diez (10) días calendarios consecutivos, en caso de alumbramiento de su cónyuge o conviviente reconocido legalmente. **5.10.2** El inicio de la vigencia de la licencia se computa a partir de la fecha que indique el profesor, el cual podrá optar por cualquier de las siguientes alternativas: **i.** Desde la fecha de nacimiento del hijo. **ii.** Desde la fecha en que la madre o el hijo son dados de alta por el establecimiento médico respectivo. **iii.** A partir del tercer día anterior a la fecha probable de parto de la madre. **5.10.3 Situaciones especiales:** Se incrementa la licencia por paternidad en los siguientes casos: **i.** Por nacimientos prematuros y partos múltiples: 20 días calendario consecutivos. **ii.** Por nacimiento con enfermedad congénita terminal o discapacidad severa: 30 días calendario consecutivos. **iii.** Por complicaciones graves en la salud de la madre: 30 días calendario consecutivos. **5.10.4 Requisitos: a)** La solicitud debe ser presentada ante el jefe inmediato con una antelación mínima de quince (15) días previos a la fecha probable del parto de la madre. En caso se produzcan los casos especiales señalados en el numeral 5.10.3, de la presente norma técnica, el profesor debe solicitar el incremento de la licencia ante el jefe inmediato, como máximo al tercer día de ocurrida la contingencia. **b)** Partida de matrimonio o documento que acredite la convivencia legalmente reconocida. **c)** Acta o partida de nacimiento del hijo. **d)** Documento de alta médica de la madre o hijo. **e)** CM suscrito por el profesional debidamente habilitado donde se indique la fecha probable de parto. **5.10.5** Documento expedido por el médico tratante donde conste la enfermedad congénita terminal o discapacidad severa del recién nacido; o, las complicaciones graves en la salud de la madre, a fin de acreditar el incremento de la licencia por las situaciones especiales establecidas en el numeral 5.10.3 de la presente norma técnica En el supuesto que la madre falleciera durante el parto o mientras goza de su licencia por maternidad, el padre del hijo nacido será beneficiario

de dicha licencia con goce de haber, de manera que sea una acumulación de licencias. **5.10.6** El profesor que se encuentre laborando en las áreas de gestión institucional, formación docente o innovación e investigación que haga uso de la licencia de paternidad tendrá derecho a hacer uso de su descanso vacacional pendiente o adelantar su descanso vacacional, a partir del día siguiente de vencida la licencia de paternidad. La voluntad de gozar del descanso vacacional deberá ser comunicada al empleador con una anticipación no menor de quince (15) días calendario a la fecha probable de parto de la madre.

En atención a la norma mencionada, en el caso de don Isaias SALINAS PAREJAS, identificado con DNI Nº 48178960, profesor de la Institución Educativa MANUEL SCORZA, distrito y provincia de Tocache, quien mediante el VIR-2026060943, de fecha 23 de setiembre del 2026, solicita licencia por paternidad, con vigencia del 17 de setiembre al 26 de setiembre del 2026, adjuntando sólo el Acta de Nacimiento de su menor hijo, omitiendo en presentar la Partida de matrimonio o documento que acredite la convivencia legalmente reconocida, tal como señala el literal b) del numeral 5.10.4 de la norma técnica. En consecuencia, la justificación de inasistencia por motivo de paternidad es improcedente, por no cumplir con los requisitos previstos en la Resolución Viceministerial N° 031-2026-MINEDU;

De conformidad con la Constitución Política del Perú; Ley General de Educación Nº 28044; su Reglamento D.S. Nº 011-2012-ED; Ley Nº 28411; Ley Nº 29944 "Ley Nº 29944 "Ley de la Reforma Magisterial"; Resolución Viceministerial N° 031-2026-MINEDU; TUO de la Ley Nº 27444; y en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de licencia por paternidad a don **Isaias SALINAS PAREJAS**, identificado con DNI Nº 48178960, profesor de la Institución Educativa MANUEL SCORZA, distrito y provincia de Tocache, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO 2.- DISPONER, que la Oficina de Secretaria General de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; a la administrada y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO 3.- PUBLÍQUESE, la presente resolución en el Portal Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache (www.ugeltocache.edu.pe).

Regístrese y Comuníquese

Mg. GLODEAN JAMES TAFUR CAMPOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

GJTC/DUGEL
EPMR/JA
VGER/JRR.HH.
SVTM/TA